

CURSO MANDATARIO JUDICIAL CON ORIENTACIÓN EN GESTIONES DEL AUTOMOTOR**PROGRAMA****UNIDAD 1 EL DERECHO REGISTRAL**

El Régimen Registral Del Automotor Fundamentos de la Registración. Evolución Histórica. Antecedentes del régimen registral del automotor. Concepto de automotor. Caracteres de los automotores. Comparación de la registración entre el sistema automotor y el sistema inmobiliario. Sistema Constitutivo Vs. Sistema Declarativo. II. La Constitución Nacional Y El Concepto De Derecho Concepto de Estado. La Constitución Nacional. Derechos civiles o personales. Autoridades de la Nación III. Fuentes del Derecho Los códigos de la nación: Relación del Régimen Jurídico con los Códigos “Civil y Comercial”, “Procesal” y “Penal”. Otras fuentes del derecho: La costumbre. / La jurisprudencia. / La doctrina IV. Autoridades del Sistema Registral Nacional La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor. (Su ubicación en el Ministerio de Justicia. La subsecretaría de asuntos registrales). El Encargado del Registro. Encargados Suplente y Suplentes Interinos. Régimen de dependientes del R.S.: El Reglamento Interno de Normas Orgánicas Funcionales (RINOF). Análisis del Decreto N° 644/89 y N° 2265/94. Disposiciones, Circulares y Dictámenes de la DNRPA

LA REGISTRACIÓN DEL AUTOMOTOR El Régimen Jurídico del Automotor Legislación aplicable a la venta de automotores decreto ley – 6582/58 (T.O. 1114/97). Decreto 335/88. Decreto 1114/97 “Régimen Jurídico del Automotor” II. Digesto de Normas Técnico-Registrales. Título I: parte general. Título II: parte especial. Título III: normas transitorias. Convocatoria al parque automotor. Apéndice III. Principios Registrales Acto Jurídico. Principios de inscripción. Matriculación. Buena Fe. Actos y hechos con vocación registrable. Principio de Rogación y los peticionarios. Principio de publicidad. Principio de tracto sucesivo. Trámites simultáneos. Principio de legalidad. Calificación. Principio de fe pública registral. Principio de prioridad registral.

Principio de especialidad. Principio constitutivo. IV. Entes Cooperadores Antecedentes de la ley 23283. Ley 23283/85 entes cooperadores V. Mandatarios Registrales Concepto y Requisitos. Empleados. Revalidación. Ámbito territorial. Mesa diferenciada. Obligación de los Registros Seccionales VI. Técnicas Registrales: Inscripción. Incorporación: Legajos A y B. Reconstrucción de legajos. Evolución operativa y tecnológica del Régimen Jurídico del Automotor. Sistema de Trámites Electrónicos (SITE). Sistemas de turnos y pagos on line. Medidas de seguridad. Recursos contra las decisiones del registrador.

UNIDAD 2 DOCUMENTACIÓN IDENTIFICATORIA DE LOS AUTOMOTORES

Título de Propiedad del Automotor Concepto. Sistema Único de Registración de Automotores (SURA). Datos que deben constar en el Título. Duplicado de título. Quién puede petitionar la expedición del duplicado del título del automotor. II. Cédulas de Identificación Cédulas originales. Cédulas adicionales. Duplicado de cédula. Quién es peticionante / Cuándo no se puede expedir / Plazo de vigencia / Excepciones. Cédula del autorizado a conducir. Peticionante / Forma de petitionarla / Documentación que se acompaña / Revocación de la autorización / Vencimiento / Maquinaria agrícola, vial o industrial. Cedula única de identificación del automotor III. Placas de Identificación de Automotores Características. Patente única del MERCOSUR (Número de Dominio). Placas provisorias: Clases y vigencia. Reposición de placas metálicas. IV. Elementos Exigibles para Conducir Franquicias especiales para la circulación establecidas en la ley 24.449.

SOLICITUDES TIPO. ARANCELES. PERSONA. ASENTIMIENTO. CERTIFICACIONES DE FIRMA. MANDATO.

Solicitudes Tipo. Requisitos formales. El Formulario. Expedición de las Solicitudes Tipo y validez. Requisitos a cumplimentar. Clases de S.T. Impresión y Distribución. Gratuidad de las S.T. Breve listado. Presentación y Recepción. Cargo y normas de procesamiento. Formularios 59 del Presentante. Libro de quejas. Estadísticas y remisión de documentación a la DNRPA. II. Aranceles. Excepciones. Percepción de los aranceles. Recibo de

pago. Resumen de pago. III. Persona. Concepto y clasificación jurídica de las personas. Nacimiento y fin de las personas humanas. Ausencia de la persona. Capacidad de la Persona humana. Acreditación de identidad de las personas humanas. Acreditación de la existencia legal de las Personas Jurídicas y personería de su representante legal: Sociedad irregular / Cambio de denominación. Acreditación del domicilio: Personas de existencia humana argentinas / Personas de existencia humana extranjeras / Personas de existencia jurídica de carácter privado / Personas de existencia jurídica de carácter público Acreditación de situación fiscal. Retiro de documentación. Gestores y mandatarios. Registros de mandatarios. IV. Comunidad Conyugal y Asentimiento Patrimonio de la comunidad conyugal. Régimen patrimonial del matrimonio: Convenciones matrimoniales / Objeto de las convenciones matrimoniales / Régimen de comunidad / Uniones convivenciales / Forma de prestar Asentimiento / Prueba de carácter propio o ganancial de los bienes. V. Certificación de Firmas Autorizados a certificar. Certificaciones en general y en especial, con y sin acreditación de personería. Legalización de las certificaciones. VI. Mandato Apoderado. Caducidad de los Mandatos.

UNIDAD 3 RADICACIÓN; VERIFICACIÓN TÉCNICA Y FÍSICA. PERITAJE.

Lugar de Radicación de los Automotores. Guarda Habitual. Domicilio Radicación. Domicilio. Guarda habitual. II. Verificación Física El Qué, el Por Qué y el Para Qué de esta verificación. Obligatoriedad de la verificación / Excepciones. El Dónde, el Cómo y Quiénes verifican. Lugares de verificación / Documentación a presentar / Quienes pueden verificar / Plazo de validez. Casos especiales de verificación III. Verificación y Peritaje El trabajo del perito: verificar y observar si se cometió actitud delictiva. Grabado de nueva codificación (RPA y RPM). Grabado de cristales. Grabado de autopartes Provincia de Buenos Aires / Grabado de autopartes Ciudad Autónoma de Buenos Aires IV. Verificación Técnica Vehicular En qué consiste la V.T.V. V. Empadronamiento o Convocatoria Convocatoria automática. Convocatoria obligatoria. Convocatoria espontánea. Nuevos trámites

DERECHOS REALES. MEDIDAS CAUTELARES. CERTIFICADOS. RECTIFICACIONES. COMERCIANTES HABITUALISTAS

Derechos Reales Dominio. Posesión y Tenencia. Prescripción adquisitiva. II. Medidas Judiciales. Su Diligenciamiento. Medidas cautelares: Personales: Inhibición. Incapacidad. Reales: Embargo. Anotación de Litis. Medida de ni innovar. Constatación de órdenes Judiciales. Trámite Registral. Delitos en Materia de automotores. III. Certificados Certificado de Estado de Dominio: Peticionante. Reserva de prioridad (art. 16 del RJA). Informe de Estado de Dominio. Peticionante. Consulta de Legajo. Informe de estado de dominio urgente. Solicitud tipo 02. Informes Extrajudiciales: Trámites sin dominio determinado. Informe histórico. Informe nominal. IV. Rectificaciones Rectificación de datos. Rectificación de datos referidos al estado civil del titular. Rectificación de datos referidos a la disponibilidad del bien. Rectificación de datos del motor, chasis o cuadro. Disposiciones comunes. V. Comerciante Habitualista Concepto, Categorías y Requisitos Registros de comerciantes habitualistas: DNRPA; CP y AFIP.

UNIDAD 4 INSCRIPCIONES INICIALES

Inscripción Inicial. Solicitud tipo 01: Nacionales e importados. Importación directa. Peticionante. Documentación habilitante. Impuesto de Sellos y Aranceles. Inscripción inicial de automotores condicionada a la inscripción de un contrato de prenda. Extravío II. Inscripciones Iniciales Especiales Automotores importados con nacionalización temporaria. Automotores destinados a personas discapacitadas. Ley 21.923: Acuerdo de Complementación Económica n° 14 suscrito entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Ley 19.486: beneficio a personas en misión oficial. Automotores adjudicados por rifas o premios. Automotores importados usados. Ingresados por ciudadanos argentinos y funcionarios del servicio exterior. Inscripción inicial de automotores afectados al régimen de la Ley 19640 (área aduanera especial). Inscripción inicial de automotores importados por diplomáticos extranjeros. Automotores subastados por organismos oficiales. Tramitación en el registro. Automotores armados fuera

de fábrica. Inscripción inicial de automotores clásicos. Nuevo procedimiento para la registración inicial de motovehículos. Permisos de circulación para motovehículos. Cuatriciclos ATV III. Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial. Concepto. Tramitación en el Registro. IV. Acoplados, Remolques y Tráileres (Según Disposición D. N. 1136/1996)

UNIDAD 5 TRANSFERENCIA. S.T. 08. CETA. LICITUD DE FONDOS. SELLOS Y RENTAS.

Contrato de Transferencia Forma de instrumentación II. La Solicitud Tipo 08. Concepto. Requisitos y Procedimiento. Acreditación de identidad y domicilio. Documentación que se acompaña. Validez de la firma en la S.T. 08 cuando ha fallecido el titular registral. III. Arancel de Transferencia Tramitación en el R.S. Impuestos extraordinarios IV. Certificado de Transferencia de Automotores (Ceta) V. Licitud de Fondos Declaración jurada de personas políticamente expuestas VI. Sellos y Rentas de Caba y Provincia de Buenos Aires Impuesto de sellos. Impuesto de Sellos en CABA. Impuesto de Sellos en Provincia de Buenos Aires. Impuesto a los automotores: patentes. CABA. Provincia de Buenos Aires. Alta y Baja omitida. Exenciones y prescripciones del pago de patentes. Constatación de situación fiscal. Libre deuda de infracciones. Inscripción inmediata de acuerdo al art. 9 del régimen jurídico del automotor. Transferencia condicionada a la inscripción de un contrato de prenda

UNIDAD 6 Concepto General del Derecho.- Su clasificación.

Derecho Positivo: Público y Privado.- Sus ramas.-Fuentes del Derecho: a) La Ley, b) Los Usos Y Costumbres, c) Jurisprudencia, c) Doctrina.- El gobierno Federal.- División de Poderes; sus funciones.- Poder Judicial.- Su integración: Juzgados de Primera Instancia, Cámaras de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.- Designación de jueces.- Justicia local u ordinaria.- Organización de la Capital Federal.- El procedimiento judicial.

UNIDAD 7 Personas: su concepto.

Clasificación de las personas: 1) Personas por nacer, 2) Personas de existencia humana, 3) Personas de existencia jurídica.- Nacimiento y fin de las personas.- Capacidad. Concepto.- Capacidad de derecho y Capacidad de hecho.- Persona con capacidad restringida y con incapacidad.- Legitimados.- Entrevista personal.- Sentencia.- Revisión.- Internación.- Cese de la Incapacidad y de las restricciones a la capacidad.- Pródigos.- Afectación a la dignidad.- Mayoría de edad.- Excepciones.- Responsabilidad parental.- Registro del Estado Civil.- Registro Nacional de las Personas.- Prenombre y Apellido.- Menores no reconocidos.- Menores adoptivos.- Mujer casada.- Extranjeros.

UNIDAD 8 Domicilio.

Clases: de origen, real, legal, especial e ignorado.- Patrimonio.- Concepto.- Derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales.- Bienes.- Bienes con relación a las personas.- Bienes pertenecientes al dominio público.- Bienes privados del Estado.- Bienes de los particulares.- Aguas de los particulares.- Garantía de los bienes.- Afectación.- Créditos Fiscales.- Hechos y Actos Jurídicos.- Vicios de los actos jurídicos.

UNIDAD 9 Obligaciones.

Contratos.- Concepto y características.- Contratos en particular.- Boleto de compraventa.- Relación boleto y escritura de compraventa.- Reserva.- Previsiones en el boleto.- Constancias esenciales.- Sujetos del boleto.- Contratante casado.- Representación voluntaria.- Irrevocabilidad.- Representación de sociedades comerciales.- Compra en comisión.- Arrepentimiento: convenio expreso.- Diferencia entre la expresión “seña”, “como seña y a cuenta de precio”, “como seña, a cuenta de precio y principio de ejecución.- Pacto comisorio y cláusula penal.- Fecha del boleto.- Previsiones.- Escrituración.- Venta con pacto de retroventa o con pacto de reventa.- Fecha del Boleto y lugar.- Escrituración.- Designación de escribano.- Facturas.

UNIDAD 10 Diferencia entre posesión, tenencia y dominio.- Condominio.- Contrato de Locación.- Concepto.- Formas comunes de este contrato.- Contrato de locación inmuebles.- Plazos.- Exclusiones.- Continuadores del locatario.- Cesión de crédito.- Permuta.- Donación.- Mandato.- Fianza.- Depósito.- Comodato.- Sociedades.- Derechos Reales.- Diferencia con los personales.- Dominio.- Usufructo.- Servidumbre.- Hipoteca: Concepto, forma e inscripción.- Prenda.- Anticresis.- Propiedad Horizontal.- Conjuntos inmobiliarios.- Tiempo compartido.- Cementerios privados.- Superficie.- Uso.- Habitación.

UNIDAD 11 Generalidades

Derechos y deberes del Mandatario judicial. Tips para trabajar en relación de dependencia. Consejos para desenvolverse como Profesional independiente.

UNIDAD 12

Trabajo final integrador